

감사결과 처분요구서

- 부적절 행위로 인한 기소 직원 조사 -

2018. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 우리 회사 직원이 수사기관(◆지검)으로부터 부하직원에 대한 성추행 등의 혐의로 불구속 기소('18. 5. 14.)되고, 법원(뽕법원)으로 부터 1심 판결이 선고('18. 7. 5.)됨에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고, 우리 회사 관련 규정 위반여부를 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 수사기관의 공소장 및 법원 판결문(1심)을 근거로 하여 위 직원의 부적정 행위 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018.6. 4.부터 같은 해 7. 20.까지 33일간 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 9. 11. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 부적절 행위로 인한 기소 직원 조사

관 계 부 서 ■본부

징계 대상자 □직급 A

징 계 종 류 해임

징 계 사 유

위 사람은 2014. 2. 17.부터 2015. 10. 18.까지 본사 □팀에서 ■업무를 수행하였고, 위 사람으로부터 피해를 입은 B는 2013. 10. 17.부터 2014. 10. 16.까지 위 사람과 같은 팀에서 계약직 직원으로서 □업무를 수행하였다.

■ 성폭력범죄 행위

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 따르면 “업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호, 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로 추행한 사람은 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.”고 되어 있고, 동법 제13조(통신매체를 이용한 음란행위)에 따르면 “자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적으로 전화, 우편, 컴퓨터, 그 밖의 통신매체를 통하여 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는

말, 음향, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 한 사람은 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.”고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위, 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 되어 있고, 동 강령 제4조(직무수행 자세)에 따르면 “임직원은 국내법과 - 중략 - 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하여야 한다.”고 되어 있으며, 동 강령 제29조(징계)에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」 등을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱(성폭력)에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 위 행위자는 2014. 4. 25.부터 같은 해 7. 22.까지 같은 ㅅ팀에 근무하는 계약직 직원 B를 상대로 20회에 걸쳐 ‘업무상위력 등에 의한 추행’ 행위를 하거나, 8회에 걸쳐 ‘통신매체를 이용한 음란’ 행위를 저질렀고 이로 인해 2018. 7. 5. ㅅ법원으로부터 집행유예를 선고(1심) 받았다.

피해자는 피해 내용을 시간, 장소, 행위로 구분하여 매우 자세하게 기술을 하고 있는 반면 행위자는 ‘상호 호감에 의한 행동’이라고 주장을 하고 있지만 이를 뒷받침할 수 있는 증거나 증인은 아무것도 없을 뿐만 아니라 포옹과 같은 것은 신체접촉이나 일부 문자 전송에 대해서는 본인 스스로도 인정을 하고 있다.

더군다나, 1심 판결문의 내용 중 ‘양형의 이유’ 부분에 보면 “피고인은 공소사실을 모두 인정하면서 피해자에 대한 사죄의 의사를 표시하고 있다.”고 되어 있어 피해자가 진술한 행위는 모두 사실일 가능성이 높다고 판단된다.

■ 개인정보보호법 위반 행위

「개인정보보호법」 제17조(개인정보의 제공)에 따르면 “개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공받은 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다.”고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제4조(직무수행 자세)에 따르면 “임직원은 국내법과 - 중략 - 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하여야 한다.”고 되어 있으며, 동 강령 제29조(징계)에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 위 사람은 본인이 피해자와 연락하기 위해서 정보주체인 피해자 동의 없이 개인정보를 받아서 활용하는 등 관련법을 준수해야 한다.

그러나, 위 사람은 피해자 동의 없이 피해자의 전화번호, 주소 등이 기재된

입사지원서를 ㄹ팀 불상인으로부터 전달받아 피해자와 합의를 시도하기 위해 여기에 기재된 피해자 주소로 찾아가는 등 「개인정보보호법」을 위반한 사실이 있다.

■ 결론

위 사람의 행위는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력 행위, 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」에 따른 성희롱, 「개인정보보호법」에 따른 「개인정보보호법」 위반에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 1호 ‘직무상 의무 위반’ 및 3호 ‘회사의 규율·질서를 문란’의 징계사유에 해당된다.

그리고, 위 사람은 계약직 직위에 있는 피해자의 상급자로 피해자의 근무 평정 및 재계약에 관한 의견을 개진할 수 있는 지위에 있어 피해자가 쉽게 저항하거나 거부할 수 없는 위치에 있으므로 피해 직원을 상대로 성희롱(성폭력) 행위를 지속적으로 저지른 점, 행위 장소와 시간이 회사 사무실과 근무시간 중인 경우가 대부분인 점, 이로 인해 법적인 처벌까지 받은 점, 서로 다른 비위인 「개인정보보호법」을 위반한 점 등을 고려하면 위 사람의 행위들은 그 비위의 정도가 무겁다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ① 2014. 4. 25.부터 같은 해 7. 22. 20회에 걸쳐 업무상 감독관계에 있는 피해자를 회사 사무실 등에서 근무시간 중에 위력으로서 추행하였고 ② 2014. 5. 24.부터 같은 해 6. 10.까지 8회에 걸쳐 통신매체를 통하여 성적 수치심을 일으키는 말과 글을 피해자에게 전달하였으며 ③ 2015. 5.경 피해자와 합의를 위해 주거지로 찾아가고자 ㉠팀의 이름을 알 수 없는 직원으로부터 피해자 정보주체의 동의가 없다는 사실을 알면서도 피해자의 성명, 주민등록번호 등 개인정보가 기재되어 있는 입사지원서를 전달 받는 행위 등을 함으로써 2018. 7. 5. 법원 1심 판결에서 집행유예를 선고받은 ■본부 □직급 A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 및 제3호와 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 징계(해임) 처분하시기 바랍니다. (징계)